

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1069/2533	นายสามะ อีซอ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางมีอรีแยหรือมือแย อีซอ	โจทก์
	นายดีอราแม อาแว กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นายยูโซ๊ะ อาแว	จำเลย
	นายยูโซ๊ะ อาแว จำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยร่วมฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมแถลงคัดค้าน (อันดับ 117)

ระหว่างพิจารณา นายยูโซ๊ะอาแว ร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมและนางมีอรีแยอีซอ ร้องสอดเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ชับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาท โดยให้จำเลยรื้อเรือนออกจากที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109,108)

จำเลยร่วมได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 95)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ